RECONOCIMIENTO DE INTERVENCIÓN Y CONDICIONES ECONÓMICAS

Inversor y colaborador externo · Modalidad A

En _____, a _____.

1. Partes e identificación de la operación

INVERSOR: nombre o razón social _____.

DNI/NIE/NIF _____. Domicilio _____.

Representante, documento y facultades _____.

COLABORADOR EXTERNO: nombre o razón social _____.

DNI/NIE/NIF _____. Domicilio _____.

Representante, documento y facultades _____.

Código del colaborador _____. Referencia de operación _____.

Activo o crédito y alcance de la intervención _____.

_____.

Las partes se reconocen capacidad legal y, en su caso, representación suficiente para suscribir este documento. El inversor reconoce la intervención del colaborador identificado en esta operación.

2. Honorarios pactados entre inversor y colaborador

El inversor se obliga a pagar al colaborador exclusivamente los honorarios concretados a continuación. Se completarán todos los apartados aplicables antes de firmar; se anularán las alternativas no utilizadas.

Importe fijo (sin impuestos), si procede: _____ euros.

Porcentaje, si procede: _____ %. Base de cálculo exacta, gastos deducibles y método de determinación: _____.

_____.

Hecho objetivo que devenga el pago (adjudicación, venta, incremento patrimonial u otro expresamente definido): _____.

Documento que acredita ese hecho: _____.

Vencimiento: _____ días desde _____.

Impuestos aplicables y facturación: _____.

Forma de pago y destinatario: _____.

Condiciones adicionales o combinación de honorarios, evitando duplicidades: _____.

_____.

El importe deberá quedar determinado o ser calculable mediante la fórmula acordada, sin necesidad de un nuevo acuerdo. No bastan referencias genéricas a un beneficio o incremento patrimonial sin definir su cálculo y el momento de devengo. Si el hecho pactado no se produce, no se devengan estos honorarios salvo otro supuesto expresamente definido aquí.

3. Separación de los dos conceptos retributivos

Estos honorarios futuros son una obligación del inversor frente al colaborador. No son un reconocimiento de deuda a favor de OPORTUNIIA, ni obligan a OPORTUNIIA a pagarlos, garantizarlos o cobrarlos.

La participación del colaborador en el 50 % de los honorarios netos efectivamente percibidos por OPORTUNIIA por la operación inicial se regula exclusivamente en su contrato de colaboración, modalidad A. No equivale al 50 % del precio del activo, del patrimonio o del beneficio del inversor. Los honorarios de este documento no se deducen ni se suman automáticamente a aquella base.

4. Firma previa y entrega para la modalidad A

Ambas partes deben firmar este documento antes de formalizar la operación inicial; si se formaliza en notaría, como límite en ese acto y antes de su firma. El colaborador debe aportar a OPORTUNIIA el ejemplar firmado y sus evidencias para que conste en el expediente.

La falta de firma de cualquiera de las partes dentro de ese plazo excluye el derecho del colaborador al 50 % de la operación inicial, conforme a su contrato de colaboración. Una firma posterior no subsana ese incumplimiento. Este documento por sí solo no acredita el resto de requisitos de devengo ni autoriza pagos.

5. Integridad, versiones y conservación

Este documento sustituye, si los hubiera, los reconocimientos anteriores entre estas mismas partes relativos a estos mismos honorarios y a esta misma operación, sin extenderse a otras operaciones ni alterar derechos de terceros. Se conservarán los ejemplares anteriores firmados y la trazabilidad de la sustitución.

Cada parte recibirá un ejemplar completo. Las firmas electrónicas se acompañarán de sus evidencias de identidad, integridad, fecha y hora; las manuscritas, del ejemplar íntegro firmado. No se firmará con importes, hechos de devengo u otros datos esenciales pendientes.

6. Firmas

Por el INVERSOR: _____ Por el COLABORADOR: _____

Firmante y cargo: _____ Firmante y cargo: _____

Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____